

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 150/2542 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หลัง
สวน

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นาง หิئن ชัยวรร ณ	โจทก์
จำสืบตำรวจ ชาลี สุขศ รี กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 310

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสอง ฐานฆ่าผู้อื่น ให้ประหารชีวิตและฐานทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย จำคุกคนละ 1 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ความผิดฐาน ทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะความผิด ฐานฆ่าผู้อื่น ซึ่งเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วม ดังกล่าวยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้พาผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไป และการที่ผู้ตายถูกฆ่าเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสอง ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องในความผิดฐานทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายของจำเลยทั้งสองได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 เพราะเป็น ข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งรับราชการเป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธร
อำเภอละแม มีอาวุธปืนสั้นเป็นอาวุธได้ร่วมกันฉุด ลากตัวนายดำ ชัยวรรณ ขึ้น
รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บ-1514 ชุมพร แล้วคุมตัวหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้
ทำให้นายดำปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต่อมาหลังเกิดเหตุระหว่างที่ควบคุมตัวนาย
ดำไว้ จำเลยทั้งสองใช้ของแข็งทุบตีกระแทกที่บริเวณหลังและลำตัวนายดำหลายครั้ง
จนกระดูกสันหลังแตก แล้วใช้ของแข็งมีคมตัดฟันคอนายดำจนศีรษะขาดเป็นเหตุให้
นายดำถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 310,
83, 91

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางหิณ ชัยวรรณ มารดาของผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 310 วรรคแรกประกอบ มาตรา 83 รวมสองกระทง
เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นให้ประหาร
ชีวิตฐานทำให้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจำคุก 1 ปี เมื่อลงโทษประหารชีวิต
แล้วจึงไม่นำโทษจำคุกมารวมอีกคงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยทั้งสอง คนละ 1 ปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คงมีปัญหามาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายพานายดำ ชัยวรรณ ผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไป ต่อมาผู้พบศพผู้ตายอยู่ในสวนปาล์มของนายสิงโต ประไพพานิช ที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวเห็นสมควรพิจารณาก่อนว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้พาผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไปหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีนางลั่นทม ศิริनुพงศ์ ภริยาผู้ตายเบิกความว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2537 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา นายวาสนา เรืองแก้ว มาชวนนายดำ ชัยวรรณผู้ตายไปดูภาพยนตร์ ที่บ้านกำนันเฉลิม บุญมาก ต่อมาเวลาประมาณ 4 นาฬิกา ของวันใหม่ พยานทราบจากนายวาสนา นายอุดม ขุนเปี้ย นายทวี เศรษฐชนะ นายเสรี ศิริनुพงศ์ นายคัมภีร์ ศิริनुพงศ์ และนายนิคมเพื่อนผู้ตายว่า หลังจากนายวาสนาชวนผู้ตายไปดูภาพยนตร์ ปรากฏว่าภาพยนตร์ยังไม่ฉาย ผู้ตายกับพวกดังกล่าวได้ไปดื่มสุราที่ร้านอาหารริมทะเลอำเภอละแม หลังจากดื่มสุราเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้าน โดยใช้รถจักรยานยนต์ 3 คัน เป็นยานพาหนะขับผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม มีรถยนต์กระบะสีขาวหมายเลขทะเบียน บ-1514 ชุมพร แล่นตามหลังมาเบียดรถจักรยานยนต์คันที่นายวาสนาขับซึ่งมีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายจนรถจักรยานยนต์ล้ม แล้วมีเสียงปี่นดัง 1 นัด จากนั้นก็มีเจ้าพนักงานตำรวจลงจากรถยนต์คันดังกล่าว 2 คนพาผู้ตายขึ้นรถไป พยานจึงไปแจ้งความเมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกาตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.1 เมื่อพิจารณาเอกสารฉบับดังกล่าวแล้วได้ความว่า

ขณะที่ผู้ตายกับพวกขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านได้ถูกรถยนต์กระบะสีขาวไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนเบียดจนรถเสียหลักล้ม และพวกผู้ตายได้ยินเสียงปิ่นดัง จึงวิ่งหนี
และไม่ทราบว่าผู้ตายไปอยู่ที่ไหน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อความที่พยานแจ้งไม่มีราย
ละเอียดว่าเจ้าพนักงานตำรวจพาผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไป และตอนที่พยาน
แจ้งก็ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวไว้ด้วยนอกจากนี้ยังได้ความ
จากคำเบิกความของนางล้นทมอีกว่าเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2537 พยานกับพวกตั้ง
กล่าวได้ไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม เห็นเจ้าพนักงานตำรวจ 2 คน เดินเข้ามา
ในสถานีตำรวจ นายวาสนากับพวกจำได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจ 2 คน นั่นคือผู้ที่พาผู้
ตายไปในคืนเกิดเหตุพยานจึงแจ้งให้สารวัตรใหญ่ทราบ สารวัตรใหญ่จึงสั่งให้จับเจ้า
พนักงานตำรวจทั้งสองไว้ใช้จำเลยทั้งสองนี้ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสาร
หมาย จ.2 และต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2537 พยานแจ้งความยืนยันให้ดำเนินคดีแก่
จำเลยทั้งสองตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.3 แต่เมื่อพิจารณา
เอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า พยานแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าพยาน
เป็นผู้สืบทราบว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้จับผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวของจำเลยที่ 1
ไปหาใช้นายวาสนากับพวกเป็นผู้บอกแก่พยานไม่ ประกอบกับพยานปากนี้ให้การต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมหลายครั้ง ตามบันทึกคำให้การชั้น
สอบสวนเอกสารหมายเลข 7 โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2537 พยานให้การว่า
ทราบจากนายวาสนาว่าขณะที่นายวาสนาขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปสี่แยกทุ่ง
สวรรค์โดยมีผู้ตายนั่งซ้อนท้าย ได้ถูกรถยนต์กระบะสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
เบียด จากนั้นได้ยินเสียงปิ่นดัง 1 นัด หลังจากทราบเหตุพยานได้ออกติดตามผู้ตาย
แต่ไม่พบ และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2537 พยานให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ที่
จับผู้ตายไปคือจำเลยที่ 1 กับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมที่มีชื่อ
เล่นว่าเสือ จะเห็นได้ว่าคำให้การของพยานดังกล่าวขัดกับคำเบิกความของพยานใน
ชั้นพิจารณาในข้อสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของ

คนร้าย และที่พยานให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข 8 ว่า ชายที่นั่งมาในรถทราบภายหลังว่าคือจำเลยทั้งสอง ได้ลงจาก รถยนต์กระบะสีขาวไม่ทราบ หมายเลขทะเบียน แล้วใช้อาวุธปืนยิงมาที่รถจักรยานยนต์ของนายวาสนาแต่ไม่ถูกผู้ใดนั้นก็ขัดกับที่พยานเคยให้การต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม ครั้งแรก เพราะตอนให้การครั้งแรกพยานไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะร้อยตำรวจโทณรงค์ เหล่าปทุมวิโรจน์พยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่า ขณะแจ้งความนางล้นทมไม่ได้ระบุชื่อคนร้ายหรือรถยนต์ที่พาผู้ตายไปสอบถามพวกผู้ตายที่ขับรถจักรยานยนต์ตามกันมาก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย ทั้งจำหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไม่ได้ด้วยคำเบิกความของนางล้นทมจึงเป็นพิรุธรับฟังไม่ได้ ส่วนที่นายวาสนาพยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความว่า วันเกิดเหตุพยานเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์โดยมีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายหลังจากที่รถยนต์กระบะสีขาวเบียดรถจักรยานยนต์ของพยานล้ม จำเลยที่ 1 ได้ลงจากรถแล้วยิงปืนมาที่พยานและผู้ตาย 1 นัด พยานจำจำเลยที่ 1 ได้ เพราะมีแสงไฟจากหลอดไฟฟ้าขนาด 40 แสงเทียน ประมาณ 2 ถึง 3 หลอด ที่หน้าร้านค้าใกล้เคียงส่องมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 2 ถึง 3 วา พยานวิ่งหนีไปพร้อมกับผู้ตายได้ประมาณ 2 ถึง 3 เมตร เห็นผู้ตายหยุดวิ่งพยานคงวิ่งต่อไปและหันไปดูเห็นผู้ตายยกมือไหว้ จำเลยทั้งสองแล้วพยานวิ่งต่อไปด้วยความกลัวจนถึงบริเวณที่รถจักรยานยนต์ของนายอุดมล้มและเห็นนายอุดมยกรถจักรยานยนต์ที่ล้มขึ้นมาโดยมีนายเสรีกับนายทวียืนอยู่ พยานบอกให้นายอุดมรีบไปหาผู้ตาย แล้วพยานขับรถจักรยานยนต์ของนายอุดมโดยมีนายเสรีนั่งซ้อนท้ายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม แล้วกลับไปที่เกิดเหตุพร้อมกับหมวดณรงค์และเจ้าพนักงานตำรวจอีกคนหนึ่งขณะที่ออกมาถึงถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพยานเห็นรถยนต์กระบะสีขาวแล่นผ่านมามองเห็นทะเบียนรถยนต์จำได้ว่า หมายเลข บ-1514 แต่จังหวัดจำไม่ได้ จึง

บอกหมวดตรวจว่าใช้รถที่มีคนลงมายิงพยานเหตุที่พยานจำได้เพราะพยานเห็นตั้งแต่ขณะที่รถยนต์กระบะสีขาวดังกล่าวเบียดรถของนายอุดมล้ม แต่พยานดังกล่าวให้การต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2537 ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน เอกสารหมาย ล.1 ว่า เมื่อรถยนต์กระบะสีขาวเบียดรถจักรยานยนต์ของพยานล้ม พยานได้ยินเสียงปืนดัง 1 นัด และเห็นคนประมาณ 5 ถึง 6 คน ยืนอยู่ เข้าใจว่าเป็นพวกที่มากับรถยนต์กระบะสีขาว และรถยนต์สีน้ำเงินออกดำซึ่งแล่นตามหลังกมา พยานกับนายเสรีจึงขับรถจักรยานยนต์ไปตามเจ้าพนักงานตำรวจแล้วย้อนมาที่เกิดเหตุ พยานไม่เห็นผู้ตายแล้ว ดังนี้ จะเห็นได้ว่าในทันทีหลังเกิดเหตุพยานไม่เคยแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบเลยว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้พาผู้ตายไป และรถยนต์กระบะสีขาวมีหมายเลขทะเบียนอะไร ครั้นพยานให้การครั้งที่สองต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย ล.2 พยานเพียงจะให้การถึงหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวและให้การว่าจำเลยทั้งสองอยู่ในรถยนต์กระบะสีขาว โดยยังมีชายอีก 2 คน ไม่ทราบชื่ออยู่ในรถด้วย และไม่ทราบว่าใครเป็นคนขับรถ นอกจากนี้พยานก็ไม่ได้ให้การยืนยันว่าจำเลยทั้งสองคนไหนกระทำต่อผู้ตายอย่างไรบ้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าพยานเห็นผู้ตายยกมือไหว้จำเลยทั้งสองดังที่พยานเบิกความไว้ในชั้นพิจารณาแต่อย่างใดและพยานเพียงจะให้การครั้งที่สามต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537 ยืนยันว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนไล่ยิงพยานกับผู้ตายคือจำเลยที่ 1 แต่เป็นการให้การตอบคำถามในลักษณะที่เป็นคำถามนำของพนักงานสอบสวนที่ถามว่าชายที่ใช้อาวุธปืนไล่ยิงพยานกับผู้ตาย พยานทราบได้อย่างไรว่าคือจำเลยทั้งสอง ดังนี้ จะเห็นว่าพยานปากนี้ให้การพาดพิงถึงจำเลยทั้งสองภายหลังจากที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วและคดีนี้มีการประท้วงจากประชาชนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองทั้งขัดกับคำเบิกความของพยานในชั้นพิจารณา ประกอบกับขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน พยานกำลังตกใจและอยู่ใน

ภาวะอันตรายเพราะพยานกับผู้ตายถูกไล่ยิง พยานไม่น่าจะมีโอกาสสังเกตจดจำหน้าคนร้ายและหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวได้ คำเบิกความของนายวาสนาจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นความจริงสำหรับนายอุดม ขุนเปีย พยานโจทก์และโจทก์ร่วมที่มาเบิกความว่าหลังจากที่รถเบียดกันแล้ว มีเสียงปิ่นดั่ง 1 นัด พยานแอบดูเหตุการณ์อยู่ที่ล้งไม้ริมถนนตรงข้ามกับที่เกิดเหตุตามภาพถ่ายหมาย จ.9 และ จ.10 เห็นจำเลยทั้งสองพาผู้ตายเข้าไปในรถยนต์กระบะสีขาว เมื่อรถยนต์กระบะสีขาวแล่นไปแล้วก็มีเสียงปิ่นดั่งอีก 1 นัด นั้น เห็นว่าพยานปากนี้เคยให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2537 ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย ล.3 ว่าพยานไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิงและเป็นคนขับรถยนต์กระบะสีขาวดังกล่าว ทั้งไม่ได้ให้การถึงจำเลยทั้งสองและหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวดังกล่าว พยานเพิ่งจะมาให้การถึงจำเลยทั้งสองตอนที่พยานให้การครั้งที่สองต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 ว่าจำเลยทั้งสองและชายอีกสองคนไม่ทราบชื่อได้จับผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวหมายเลขทะเบียน บ-1514 ชุมพร ไปตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย ล.4 จะเห็นได้ว่าหากพยานจำจำเลยทั้งสองและจำหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวได้แล้ว พยานน่าจะให้การยืนยันมาตั้งแต่ต้นยิ่งกว่านั้นที่พยานเบิกความว่า พยานแอบดูเหตุการณ์อยู่ที่ล้งไม้ตามภาพถ่ายหมาย จ.9 และ จ.10 ซึ่งพันตำรวจโทประยูร ครุทมุสิก พยานโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นผู้จัดทำภาพถ่ายประกอบคดีขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2537 นั้น ปรากฏว่าพันตำรวจโทประยูรเบิกความตอบนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่า ล้งไม้ที่พยานไปแอบซุ่มดูอยู่จะเป็นของผู้ใด และจะมาวางไว้เมื่อใดไม่ได้สอบสวนไว้ ทั้งร้อยตำรวจโทณรงค์ผู้ทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุตามเอกสารหมาย จ.6 ก็ไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับล้งไม้ที่พยานซุ่มดูไว้ในแผนที่ดังกล่าว คำเบิกความของนายอุดมจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อถือ และที่นายทวิพยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความว่า พยานกับนายอุดมแอบดูเหตุการณ์อยู่ที่ล้งไม้ เห็นผู้ตายคุยกับ

จำเลยทั้งสอง แล้วจำเลยทั้งสองพาผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไป พยานกับนาย
อุดมออกมาจากที่ซ่อนเห็นหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาวด้วยนั้น ปรากฏว่า
พยานกลับเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านว่าที่พยานให้การต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม พยานไม่ได้บอกชื่อคนร้ายและหมายเลข
ทะเบียนรถของคนร้ายกับตำแหน่งที่ซ่อนตัวตรงล้งไม้ เพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้
ถามโดยพยานปากนี้ให้การต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2537 ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข.5 ว่า
พยานจำหมายเลขทะเบียนรถยนต์กระบะสีขาว ไม่ได้เพราะไม่ได้ดู และไม่ทราบว่า
ใครเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าวครั้นต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 พยานให้การ
เพิ่มเติมต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามว่า พยานเห็นจำเลยทั้งสองคุยกับผู้
ตาย เห็นว่าหากพยานเห็นจำเลยทั้งสองคุยกับผู้ตายจริงพยานน่าจะให้การยืนยันเช่น
นี้มาตั้งแต่ต้น คำเบิกความของนายทวีจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อเช่นกัน พยานโจทก์และ
โจทก์ร่วมนอกจากนี้ยังมีนายคัมภีร์ ศิริบุพงค์ และนายนิคม เอียดหนู ซึ่งมาเบิก
ความได้ความเพียงว่าคืนเกิดเหตุพยานโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวได้ยินเสียงปืนดัง
เท่านั้น พยานโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวมิได้รู้เห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำต่อผู้ตาย
อย่างไรประกอบกับจำเลยทั้งสองก็ให้การปฏิเสธตลอดมา ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลัก
ฐานโจทก์และโจทก์ร่วมดังกล่าวยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า จำเลยทั้ง
สองเป็นผู้พาผู้ตายขึ้นรถยนต์กระบะสีขาวไปและการที่ผู้ตายถูกฆ่าเกิดจากการกระทำ
ของจำเลยทั้งสอง เมื่อพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสอง
ฆ่าผู้ตาย ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องในความผิดฐานทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
ในร่างกายของจำเลยทั้งสองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
185 เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันเกี่ยวพันกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษ
จำเลยทั้งสองมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการพิพากษาคดีอาญานั้น โดยหลักแล้วหากโจทก์มีประจักษ์พยานมาเบิกความถึงการกระทำของจำเลย ศาลจะต้องพิจารณาคำเบิกความของประจักษ์พยานก่อน เนื่องจากเป็นพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง หากคำเบิกความของประจักษ์พยานมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าพยานโจทก์ไม่มีข้อตำหนิ ศาลก็รับฟังคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์มาลงโทษจำเลยได้ แม้ว่าคดีนั้น ๆ จะมีประจักษ์พยานเพียงปากเดียวก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2530) การที่คดีโจทก์มีประจักษ์พยานเพียงปากเดียวมาเบิกความต่อศาลไม่ถือเป็นเหตุให้พยานโจทก์มีข้อพิรุธเสมอไป ทั้งนี้แล้วแต่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น หากขณะเกิดเหตุมีผู้รู้เห็นเหตุการณ์เพียงผู้เดียวคือผู้เสียหาย โจทก์ย่อมไม่อาจหาประจักษ์พยานอื่นมาเบิกความต่อศาลได้ หรือเช่นกรณีมีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์หลายปาก แต่โจทก์สามารถนำเข้าสู่สืบได้เพียงปากเดียวส่วนปากอื่นไม่สามารถนำมาเบิกความต่อศาลได้ เพราะเหตุที่อยู่นอกเหนือความสามารถของโจทก์ เช่น พยานกลายเป็นคนวิกลจริตหรือตายไป ดังนี้ ก็จะถือว่าการที่โจทก์นำประจักษ์พยานเข้าเบิกความเพียงปากเดียวเป็นข้อพิรุธไม่ได้ ในทางกลับกันหากคดีมีประจักษ์พยานหลายปาก แต่โจทก์กลับนำมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลเพียงปากเดียวโดยไม่ปรากฏเหตุผลจำเป็นแล้ว ก็อาจถือว่าพยานหลักฐานโจทก์มีข้อพิรุธได้ เพราะ

การกระทำได้กล่าวไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถามพยานเพื่อกระจายข้อเท็จจริง หรือ พิสูจน์ความเท็จจริงของคำเบิกความพยานได้ ในทางปฏิบัติสำหรับคดีที่พนักงาน อัยการเป็นโจทก์จึงพบเห็นอยู่เสมอว่า พนักงานอัยการจะระบุพยานที่มีลักษณะเป็น ประจักษ์พยานร่วมกันไว้ร่วมกันเสมอ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เหตุเกิดใน เวลากลางคืนขณะเกิดเหตุเป็นเวลาภายหลังจากผู้ตายกับพวกดื่มสุรากันมาแล้ว แต่ละคนจะดื่มสุรากันมามากน้อยแค่ไหนและอยู่ในอาการเมาสุราหรือไม่ ข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏชัด แต่การดื่มสุราย่อมมีเหตุผลในตัวว่าอาจทำให้สติสัมปชัญญะและความ รับรู้ลดน้อยลงได้แม้คดีนี้โจทก์จะมีประจักษ์พยานที่อ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์ขณะจำเลย ทั้งสองกระทำความผิดด้วยกันหลายคน คือ นาย ว.นายอ.นายท. นาย ค. นาย น. กับมี นาง ล. เป็นพยานเบิกความสนับสนุนรับรองคำเบิกความของพยานชุดดังกล่าว อีกหากพิจารณาอย่างผิวเผินแล้ว จะเห็นได้ว่า คำพยานโจทก์ปากนาย ว.นายท. สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวน กล่าวคือได้เบิกความยืนยันพฤติการณ์การกระทำ ของจำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้ายตลอดมา อย่างไรก็ตาม สารสำคัญของประจักษ์ พยานโจทก์ชุดดังกล่าวเห็นได้ว่าการเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเข้ามาเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่มีการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อพยานเบิกความต่อศาล ก็มีการเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงที่ยืนยันการกระทำของจำเลยทั้งสองเข้ามาอีก ข้อเท็จจริงบางอย่างไม่ ปรากฏว่า พยานเคยให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนไว้ ทั้งที่เป็นสาระสำคัญเป็น ประเด็นที่สามารถบ่งชี้ว่าพยานรู้เห็นเหตุการณ์ และจดจำคนร้ายได้จริงหรือไม่ เช่น ทะเบียนรถยนต์ที่ก่อเหตุหรือจุดที่พยานแอบดูเหตุการณ์ เป็นต้น ทำให้คิดไปได้ว่า ความจริงแล้วพยานรู้เห็นเหตุการณ์ว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายมากน้อยแค่ไหน จึง ต้องย้อนไปพิจารณาถ้อยคำที่พยานแต่ละปากให้ถ้อยคำไว้ในครั้งแรกของการ สอบสวน พบว่าพยานแต่ละปากไม่เคยระบุยืนยันการกระทำของจำเลยทั้งสองไว้เลย เมื่อพิจารณากับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดในเวลากลางคืน และผู้ตายกับพวกดื่มสุรากันมาก่อน ยิ่งเคลือบแคลงสงสัยว่าจะมีความสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก

น้อยเพียงใดทั้งคำให้การชั้นสอบสวนของนาง ล. ที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนในครั้งแรก ก็สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ปากอื่น ๆ ในข้อที่ไม่ได้ให้รายละเอียดยืนยันสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว น้าหนักของเหตุผลจึงโน้มเอียงไปในทางที่ว่า พยานโจทก์แต่ละปากรับรู้เหตุการณ์เพียงพอที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนในตอนแรกเท่านั้น ซึ่งฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด ศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้องโจทก์ ทนงศักดิ์จุลยกาญจน์